



Preguntas clave para abogado / escribano

Proyecto AlquiListo — plataforma de alquileres con perfil verificado

Santiago Maldonado · Fullstack Developer — AlquiListo
sm.santiagomaldonado@gmail.com

23 preguntas | 6 secciones | 12 preguntas críticas (*)

(*) *Pregunta crítica — conviene resolverla antes de operar con usuarios reales.*

Sección 1 — Marco legal general del producto

Validez de la operatoria de AlquiListo como intermediario digital

1. ¿Qué figura legal corresponde a una plataforma que conecta inquilinos y propietarios sin ser inmobiliaria matriculada? (*)
2. ¿Necesito inscribirme en algún registro o colegio profesional para operar legalmente (ej. CUCICBA u organismo provincial)? (*)
3. ¿La Ley de Alquileres vigente impone obligaciones específicas a plataformas digitales que actúen como intermediarias?
4. ¿Qué responsabilidad tiene la plataforma si una de las partes incumple el contrato firmado por fuera de la app?
5. ¿Conviene constituir una SAS o SRL antes de operar con usuarios reales, o alcanza con monotributo? (*)

Sección 2 — Verificación de identidad y documentos

Cómo se valida lo que hoy hace una IA de forma automática

6. ¿Es legal que una IA apruebe automáticamente un DNI o recibo de sueldo sin intervención humana, o siempre debe haber una persona responsable? (*)
7. ¿Qué validez legal tiene el dictamen de un escribano que revisa un documento solo a través de una foto digital, sin la persona presente? (*)
8. ¿Cómo se puede consultar oficialmente si un DNI es auténtico (RENAPER) o si un inmueble tiene embargos (Registro de la Propiedad)?
9. ¿Quién responde frente al propietario si un usuario sube documentación falsa y la plataforma la aprueba por error? (*)
10. ¿Conviene un convenio formal con escribanos/abogados externos, o alcanza con un contrato de prestación de servicios?

Sección 3 — Garantías y seguros de caución

Los tres tipos de garantía que maneja la plataforma

11. ¿La plataforma puede intermediar en la contratación de un seguro de caución, o eso requiere matrícula de agente de seguros? (*)
12. ¿Qué documentación mínima es válida para acreditar que un garante es propietario de un inmueble libre de gravámenes?
13. ¿Existe un piso o tope legal para los ingresos exigidos a un garante con recibo de sueldo (ej. 3 veces el alquiler)?

Sección 4 — Protección de datos personales

DNI, recibos de sueldo e ingresos son datos sensibles

14. ¿Qué obligaciones impone la Ley 25.326 al almacenar DNIs, recibos de sueldo y datos de ingresos de los usuarios? (*)
15. ¿Es necesario registrar la base de datos de usuarios ante la Agencia de Acceso a la Información Pública? (*)
16. ¿Cuánto tiempo se pueden conservar los documentos de un usuario después de que cierra su cuenta?
17. ¿Necesito términos y condiciones y política de privacidad redactados específicamente para este tipo de plataforma?

Sección 5 — Relación contractual entre las partes

Qué pasa una vez que el propietario elige al inquilino

18. ¿El contrato de alquiler final puede firmarse dentro de la plataforma con validez legal, o siempre debe hacerse de forma tradicional? (*)
19. Cuando la plataforma cobre comisión al propietario por alquiler exitoso, ¿qué comprobante fiscal corresponde emitir?
20. ¿Qué cláusulas no pueden faltar en los Términos y Condiciones para deslindar responsabilidad frente a conflictos entre partes? (*)

Sección 6 — Próximos pasos y costos

Para definir antes de operar con usuarios reales en Rosario

21. ¿Cuál es el costo aproximado de una consulta inicial y de un asesoramiento continuo?
22. ¿Qué trámites tienen plazos largos que conviene iniciar ya, aunque el producto esté en desarrollo? (*)
23. ¿Hay normativa local de Rosario / Santa Fe adicional a la nacional que deba contemplarse?

